

ប៉ុន្តែនៅក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ រដ្ឋទាំងឡាយត្រូវខិតខំចៀសវាងនូវការប្រើប្រាស់កម្លាំង
យោធានៅក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះទោះជាក្នុងលក្ខណៈជាតិក្តី ឬ អន្តរជាតិក្តី ពីព្រោះរាល់ការប្រើ
ប្រាស់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋដទៃ គឺជាទង្វើមួយដែលផ្ទុយពីគោលការណ៍ និងគោលដៅនៃធម្មនុញ្ញ
សហប្រជាជាតិ ក៏ដូចជាផ្ទុយ នឹងនីតិអន្តរជាតិផងដែរ។

អស់រយៈពេលដ៏យូរលង់ណាស់មកហើយ នីតិអន្តរជាតិ បានរួមចំណែកធ្វើឱ្យពិភពលោកទទួល
បាននូវសុខសន្តិភាព ស្ថេរភាព នៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋ និងរដ្ឋ ហើយថែមទាំងបានទប់
ស្កាត់ មិនឱ្យមានជម្លោះនៅក្នុងតំបន់ ក៏ដូចជានៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិរីករាលដាលឡើង។ ទោះបីនីតិអន្តរ
ជាតិ មិនមានយុត្តាធិការ និងទោសទណ្ឌកម្មខ្លាំងក្លាដូចជាច្បាប់នៅក្នុងស្រុកក្តី ក៏គោលការណ៍ និង
វិធានរបស់ច្បាប់នេះបានជួយឱ្យសហគមន៍អន្តរជាតិទទួលបាននូវតថភាពមួយ ក្នុងការកែលំអ និងធ្វើ
ឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋ រវាងរដ្ឋនិងតួអង្គផ្សេង
ទៀតនៃ សហគមន៍អន្តរជាតិ ។

១.៥.៥. អំពីរដ្ឋ

ទ្រឹស្តីសំខាន់ៗ នៃដើមកំណើតរបស់រដ្ឋ

១. រដ្ឋបានចាប់កំណើតក្នុងរវាងគ.ស ១២៨០ ដល់ ១៣៦០ នៅពេលដែលទ្វីបអឺរ៉ុបពោរពេញទៅ
ដោយភ្លើងសង្គ្រាម។ គំនិតជាមូលដ្ឋានរបស់រដ្ឋក្នុងយុគសម័យនោះ គឺព្រះមហាក្សត្រ និងព្រះអង្គម្ចាស់
ទាំងឡាយនៅទ្វីបអឺរ៉ុបបានកំណត់ដែនដីនគររៀងៗខ្លួន និងលើកឡើងនូវគោលបំណងដើម្បីធានា
និងការពារសង្គម។

២. លោក **ដង់ អាឈីយេរី** គឺជាអ្នកប្រាជ្ញមុនគេបង្អស់ដែលបង្ហាញឱ្យឃើញពីទស្សនាទានរបស់លោក
ស្តីអំពីរដ្ឋ។ នៅក្នុងស្នាដៃរបស់លោកមានចំណងជើងថា ព្រះរាជាណាចក្រ ក្នុងគ.ស ១៣១១ បាន
គូសបញ្ជាក់ថា អំណាចរបស់ព្រះមហាក្សត្រគឺជាអំណាចកិច្ចការប្រទេស។

៣. ក្រោយមកទៀតលោក **នីកូឡា ម៉ាឆេយ៉ាវេលី** បានយកពាក្យ **រដ្ឋ** មកបង្ហាញជាលើកដំបូងតាមរយៈ
ស្នាដៃរបស់លោកមានចំណងជើងថា ព្រះអង្គម្ចាស់ ក្នុងឆ្នាំ១៥១៣។ គំនិតរបស់លោកគឺកិច្ចការ
សាសនានឹងត្រូវដាច់ចេញពីកិច្ចការអាណាចក្រ។ រីឯអំណាចគ្រប់គ្រងរដ្ឋមានតែពីរប្រភេទប៉ុណ្ណោះគឺ
សាធារណរដ្ឋ ឬ រាជាណាចក្រម៉ាឆេយ៉ាវេលី ជាអ្នកនិពន្ធជាអ្នកនយោបាយ ដែលផ្ដោតទៅលើបញ្ហា
អំណាចរបស់រដ្ឋ លោកយល់ថា នយោបាយដោយគ្មានអ្វីក្រៅពីការតស៊ូដើម្បីអំណាចតែប៉ុណ្ណោះ។ នៅ
ក្នុងស្នាដៃរបស់លោកមានចំណងជើងថា **ព្រះអង្គម្ចាស់** គឺជាផ្នែកមួយនៃការផ្តល់អនុសាសន៍ស្តីពី
អំណាចរបស់រដ្ឋ។ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ ម៉ាឆេយ៉ាវេលី គឺរដ្ឋ ដែលជាពាក្យដំបូងដែលលោកបាន
យកមកប្រើ។ ចំពោះ រដ្ឋ លោកបានធ្វើការបែងចែកឱ្យមាន សាធារណរដ្ឋ និង ក្សត្របូរី។ **នីកូឡា ម៉ា
ឆេយ៉ាវេលី** ១៤៦៩-១៥២៧ គឺជាប្រវត្តិវិទូ ជាអ្នកបុរស និងជាទស្សនវិទូនយោបាយរបស់អ៊ីតាលី។

ស្នាដៃរបស់លោកជាច្រើនមានឥទ្ធិពលទៅលើការចាត់ចែងកិច្ចការរដ្ឋ។ លោកបានចាប់កំណើតក្នុងទឹកដី ហ្គួរេនស៍ នៅថ្ងៃទី៣ ខែមីនា ឆ្នាំ ១៤៦៩។ លោកបានចូលទៅបំរើការងារក្នុងកិច្ចការរដ្ឋបាលក្នុងឋានៈជាស្មៀនមួយរូប ហើយបានឡើងឋានៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅពេលដែលសាធារណរដ្ឋ ហ្គួរេនទីន ត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុងឆ្នាំ ១៤៩៨។ លោកបានធ្វើការជាលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាមួយដែលប្រមូលផ្តុំមនុស្សចំនួន ១០រូប ដែលបានដឹកនាំការចរចាការទូតជាច្រើន និងត្រួតពិនិត្យការងារជាក់ស្តែងនៃកងយោធពលសាធារណរដ្ឋហើបេសកកម្មជាច្រើនរបស់លោក រាប់បញ្ចូលទាំងបេសកកម្មអមព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសបារាំង ១៥០៤-១៥១០-១៥១១ នៅបូរីអាទិទេត ១៥០៦ និងព្រះចៅអធិរាជអាណ្លីម៉ង់ ១៥០៧-១៥០៨។ នៅក្នុងរយៈពេលនៃបេសកកម្មការទូតរបស់លោកក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលី លោកបានស្គាល់អ្នកដឹកនាំអ៊ីតាលីជាច្រើនដែលធ្វើឱ្យលោកមានលទ្ធភាពសិក្សារៀនសូត្រអំពីការដឹកនាំ និងយុទ្ធវិធីរបស់ពួកគេ។ នៅក្នុងមួយជីវិតរបស់លោក **ម៉ាធរយ៉ាវេលី** គឺព្យាយាមបង្កើតរដ្ឋមួយប្រកបដោយសមត្ថភាព ដើម្បីទប់ទល់នឹងការវាយលុកពីសំណាក់ប្រទេសក្រៅ។ ស្នាដៃរបស់លោកផ្តោតជាសំខាន់ទៅលើគោលការណ៍នានា ដែលរដ្ឋមួយត្រូវបានបង្កើតឡើង ហើយដែលមានចំណងជើងថា **ព្រះអង្គម្ចាស់** ១៥៣២ ដល់១៦៤០ លោកបានពិពណ៌នាអំពីវិធីសាស្ត្រមួយដែលតាមវិធីនោះព្រះមហាក្សត្រមួយអង្គអាចទទួលបាន និងពង្រឹងអំណាចនយោបាយរបស់ទ្រង់។ តាមទស្សនៈរបស់ ព្រះមហាក្សត្រត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអំណាច និងគោរពតាមបទដ្ឋាននានាដែលដឹកនាំទៅរកជោគជ័យនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយ។ នៅថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៥២៧ លោក **ម៉ាធរយ៉ាវេលី** បានទទួលមរណភាពនៅ ហ្គួរេនស៍។

៤. បូម៉ាស ហាប និងទ្រឹស្តីអំពីរដ្ឋ ១៥៨៨-១៦៧៩

បូម៉ាស ហាប យល់ឃើញថារដ្ឋអាចកើតឡើងបាន ទាល់តែមានការប្រមូលគ្នាមិនមែនមានតែការព្រមព្រៀងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះទេ។ មនុស្សត្រូវឈប់រស់នៅជាបុគ្គលដោយឡែកៗពីគ្នា។ ដូច្នេះ មនុស្សត្រូវលះបង់ឆន្ទៈ និងសិទ្ធិរបស់គេម្នាក់ៗដែលមាននៅក្នុងដៃ ហើយអំណាចទាំងអស់ ត្រូវប្រគល់ទៅឱ្យរដ្ឋ...។ កាលណាអំណាចទាំងអស់ត្រូវប្រគល់ទៅឱ្យរដ្ឋ ហើយ សិទ្ធិត្រូវប្រគល់ទៅឱ្យបុគ្គលម្នាក់ ឬច្រើននាក់ដែលនឹងត្រូវដឹកនាំគ្រប់គ្រងពួកគេ។ ចំពោះលោក បូម៉ាស ហាប ដើម្បីឈានដល់កត្តានេះត្រូវមានកិច្ចសន្យាមួយ ហើយកិច្ចសន្យានេះជាកិច្ចសន្យាដែលមនុស្សគ្រប់រូបបានព្រមព្រៀងគ្នា ជាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងមនុស្ស និងមនុស្ស។ តាមរយៈនៃកិច្ចសន្យានេះ បុគ្គលទាំងអស់ត្រូវលះបង់សិទ្ធិរបស់ខ្លួន ដើម្បីទៅឱ្យអ្នកកាន់អធិបតេយ្យទោះបីអ្នកនោះជាព្រះមហាក្សត្រ ឬ ក៏ជាក្រុមប្រឹក្សាណាមួយក្តី។ សារជាតិនៃកិច្ចព្រមព្រៀង ឬដែលគេហៅថា ជាភស្តុតាងមួយនោះ គឺជាការបង្រួមក្រុមមនុស្សឱ្យមកនៅជាឯកភាគវិញ។ រដ្ឋដែលកើតឡើងដោយសារការរំលាយចូលគ្នានៃបុគ្គលទាំងឡាយនោះ គឺជារដ្ឋដែលកាន់កាប់ដោយ អធិបតេយ្យផ្តាច់ការមួយ។ លោក បូម៉ាស ហាប យល់ឃើញថា អធិបតេយ្យផ្តាច់ការ គឺជារាជាធិបតេយ្យផ្តាច់ការ គឺជាទម្រង់រដ្ឋមួយដែលអាចរក្សាសន្តិភាពបាន ហើយដើម្បីថែរក្សាសន្តិភាពនេះបានចាំបាច់ត្រូវមានព្រះមហាក្សត្រមានអំណាចពេញលេញ ប៉ុន្តែព្រះមហាក្សត្រមិនត្រូវស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ណាផ្សេងទៀតហើយ ទោះជាច្បាប់ធម្មជាតិក្តី ឬមួយជាច្បាប់សាសនាក្តី។

ប្រការនេះហើយទើបប្រជាជនមិនមានសិទ្ធិជំនាស់នឹងអំណាចព្រះមហាក្សត្របានទេ។ ជារួមលោក ចូ ម៉ាស ហាប ធ្វើការសន្និដ្ឋានថា អំណាចរបស់រដ្ឋគ្មានព្រំដែនហើយលោកបានធ្វើសំយោគនានាទាក់ទងទៅនឹងរដ្ឋដូចតទៅ៖

- នៅក្នុងរដ្ឋ អំណាចសាសនាមិនអាចជាតូប្រឆាំងនឹងអំណាចព្រះមហាក្សត្របានឡើយ។
- ការគោរពព្រះមហាក្សត្រមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចខាងសាសនាទេ តែជាកាតព្វកិច្ចខាងកិច្ចការនយោបាយ។
- សាសនាជាន់ឡើ មិនមែនជាវិទ្យាសាស្ត្រទេ ហើយជំនឿមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចការខាងនយោបាយទេ។
- ច្បាប់ក្តី រដ្ឋក្តី សុទ្ធតែកើតឡើងដោយសារកម្លាំង។
- ចរិតលក្ខណៈរបស់រដ្ឋត្រូវធ្វើឱ្យគេខ្លាច ហើយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋត្រូវមានកម្លាំងចាប់បង្ខំ ពោលនេះជាបេសកកម្មទាំងពីររបស់រដ្ឋ គឺបេសកកម្មបង្ក្រាបខាងក្នុង និងបេសកកម្មការពារខាងក្រៅ។ អាស្រ័យហេតុនេះហើយរដ្ឋក៏ត្រូវមានកងទ័ពដ៏ខ្លាំង និងអចិន្ត្រៃយ៍មួយ។

៥. ឡាក់ ចន និងទស្សនាទានស្តីពីរដ្ឋ

តាមទស្សនៈរបស់លោក ចន ឡាក់ រដ្ឋត្រូវមានព្រំដែន ហើយអំណាចត្រូវមានការបែងចែក។ ដូច្នេះបានជាទ្រឹស្តីវិទ្យាច្រើនបានចាត់ទុកលោក ឡាក់ ជាទ្រឹស្តីវិទ្យាមួយរូប ដែលបានធ្វើការបែងចែកអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋ។ លោកបានបែងចែកអំណាចជាបី៖

១. អំណាចនីតិបញ្ញត្តិ ដែលត្រូវកាន់កាប់ដោយសភាមួយដែលនឹងបើកសម័យប្រជុំតាមពេលវេលាណាមួយជាកំណត់។
 ២. អំណាចនីតិប្រតិបត្តិ ជាអំណាចអចិន្ត្រៃយ៍មួយ ហើយដែលកាន់កាប់ដោយអង្គរផ្សេងពីអង្គការនីតិបញ្ញត្តិ។
 ៣. អំណាចសហព័ន្ធ ឬអំណាចដឹកនាំទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិចុះសន្ធិសញ្ញាប្រកាសសង្គ្រាមឬសន្តិភាព។
- អំណាចនេះគ្រប់គ្រងដោយអ្នកកាន់អំណាចនីតិប្រតិបត្តិ។ តាមទស្សនៈរបស់លោក ចនឡាក់សាសនានិងរដ្ឋក៏ត្រូវបែងចែកជាច្រើនស្រទះពីគ្នាផងដែរ។ លោក ចន ឡាក់ (១៦៣២-១៧០៤) គឺជាទស្សនៈវិទូអង់គ្លេស និងជាស្ថាបនិកសាលារៀនអំពីលទ្ធិពិសោធនិយម ។ លោកបានចាប់កំណើតនៅក្នុងភូមិ ក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស នៅថ្ងៃទី ២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ ១៦៣២ ។ លោកបានទទួលការអប់រំនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ អកហ្វត ហើយលោកតែងតែបានទៅធ្វើបទឧទ្ទេសនាមស្តីពីប្រទេសក្រិច អំពីប្រធានបទនានាទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាវេហសាស្ត្រ បញ្ហាទស្សនវិជ្ជា សីលធម៌ នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនេះរវាងឆ្នាំ ១៦៦១ ដល់ឆ្នាំ ១៦៦៤ ។ នៅក្នុងឆ្នាំ ១៦៦៧ លោកបានចាប់ផ្តើមបង្កើតសមាគមន៍ជាមួយរដ្ឋបុរសអង់គ្លេសមួយរូប គឺលោក អេនតូនី អាសលី ឧបដើ ។ លោក លក បានសរសេររដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយសម្រាប់ការកាន់កាប់អាណានិគមរបស់អង់គ្លេសនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកខាងជើង ប៉ុន្តែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះពុំ

មានប្រសិទ្ធភាពឡើង។ នៅក្នុងឆ្នាំ ១៦៩៦ ព្រះមហាក្សត្រប្រទេសអង់គ្លេស ព្រះនាម វីលៀម ទី៣ ទ្រង់បានតែងតាំងលោកជាក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម ។ លោក ចន លក បានទទួលមរណភាពនៅតំបន់ Oates ទឹកដីអង់គ្លេស នៅថ្ងៃទី ២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ១៧០៤។

ទ្រឹស្តីពិសោធនិយម- ទ្រឹស្តីពិសោធនិយមរបស់លោក ឡាក់ បានបង្ហាញឱ្យឃើញថាសារៈសំខាន់នៃការពិសោធន៍ គឺជាចំណេះយល់ដឹងប្រសើរជាងប្រមើលមើលតាមអត្តន្តញ្ញាណ។ ទ្រឹស្តីពិសោធនិយមត្រូវបានពន្យល់អត្ថាធិប្បាយដោយទស្សនវិទូ និងជាវដ្តបុរសអង់គ្លេសមួយរូប ឈ្មោះ ហ្វ្រង់ស៊ីស បាខន នៅដើមសតវត្សទី១៧។ ប៉ុន្តែ ឡាក់ បានផ្តល់នូវការបញ្ជាក់តាមរបៀបប្រព័ន្ធមួយដែលបាន សរសេរនៅក្នុងស្នាដៃរបស់លោកមានចំណងជើងថា ការសាកល្បងទាក់ទងទៅនឹងការយល់ដឹងរបស់មនុស្ស សរសេរឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ ១៦៩០។ លោកបានសំឡឹងមើលឃើញពីចិត្តគំនិតរបស់បុគ្គលម្នាក់ប្រកបដោយភាពស្អាតស្អំពីកំណើត ដែលមានបទពិសោធន៍និងចំណេះវិជ្ជាជាប់មកជាមួយ។ បើតាមទស្សនៈរបស់លោកគឺថា មនុស្សទាំងឡាយនៅមានភាពស្អាតស្អំពីកំណើត ឯករាជ្យភាព និងស្មើភាពគ្នា។

ទ្រឹស្តីនយោបាយ- នៅក្នុងស្នាដៃរបស់លោកក្រោមចំណងជើងថា សន្និសញ្ញាពីរបស់រដ្ឋាភិបាល សរសេរនៅក្នុងឆ្នាំ ១៦៩០ លោកមានទស្សនៈរិះគន់ទៅលើទ្រឹស្តីសិទ្ធិអាទិទេពរបស់ព្រះមហាក្សត្រ និងចរិតលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់រដ្ឋ ដែលបានប្រមើលមើលដោយទស្សនវិទូអង់គ្លេសនិងទ្រឹស្តីនយោបាយវិទូ ចូម៉ាស ហាប។ ជាសង្ខេប ឡាក់ បានលើកឡើងថា អធិបតេយ្យភាពមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋទេ ប៉ុន្តែគឺនៅជាមួយប្រជាជន ហើយរដ្ឋជាអ្នកនៅលើខ្ពស់បំផុត។ គំនិតនយោបាយរបស់ឡាក់ ជាច្រើន តែងទាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិធម្មជាតិ សិទ្ធិកម្មសិទ្ធិ ករណីកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាល ដើម្បីគាំពារសិទ្ធិទាំងនេះ ហើយនិងគោលការណ៍ច្បាប់ដឹកនាំភាគច្រើន ដែលមានចែងដូចនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃបណ្តាលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនានា។ ឡាក់ បានលើកឡើងថា ការបដិវត្តន៍មិនមែនត្រឹមតែជាសិទ្ធិមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែករណីខ្លះ ជាកាតព្វកិច្ចមួយហើយលោកយល់ស្របទៅលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនិងតុល្យភាពនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាល។ លោកក៏មានជំនឿជាក់ជងដែរ អំពីសេរីភាពសាសនា និងការបែងចែកកិច្ចការសាសនានិងរដ្ឋ។ ដូច្នេះហើយទើបឥទ្ធិពលរបស់ ឡាក់ នៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាទំនើបមានភាពជ្រាលជ្រៅណាស់ ហើយជាមួយនឹងការអនុវត្តរបស់លោកនូវការវិភាគតាមការពិសោធន៍ ចំពោះភាពត្រឹមត្រូវតាមសីលធម៌នយោបាយ និងសាសនា លោកនៅតែជាទស្សនវិទូ ដ៏សំខាន់គ្រប់ពេលវេលា។ ក្នុងចំណោមស្នាដៃដទៃទៀតរបស់លោក មានពិនិត្យ៖ៗទាក់ទងទៅនឹង ការអប់រំ ១៦៩៣ និវេកាពសម ហេតុសមផលនៃកិច្ចការសាសនា ១៦៩ ។

៦. លោកម៉ុងតេសៀននិងទស្សនាទានពីរដ្ឋនិងច្បាប់

លោក **ម៉ុងតេសៀន** ១៦៨៩-១៧៥៥ ជាអ្នកនិពន្ធ និងជាអ្នកច្បាប់របស់បារាំង កើតនៅ ឡាប្រ៉ាដេ ហើយបន្ទាប់ មក បានទទួលការអប់រំនៅឯសាលា អូរ៉ាតារ៉េន ហើយក្រោយមកទៀតនៅ ប៉ារីស

អូរ ។ នៅក្នុងឆ្នាំ ១៧១៤ លោកបានក្លាយទៅជាទីប្រឹក្សានៃសភា ដ៏រដូវចក្រ បានក្លាយទៅជា ប្រធានសភានេះ ពីឆ្នាំ ១៧១៦ ដល់ ១៧៨១។ នៅក្នុងឆ្នាំ ១៧២ លោកចូលជា សមាជិកបញ្ញត្តិសភាបារាំង ហើយលោកក៏ធ្លាប់បានទិញនិរតន៍ដល់អ្នកមាន សាសនា និងរដ្ឋាភិបាលជាតិបារាំងផងដែរ។ ពីឆ្នាំ ១៧២៩ ដល់ ១៧៣១ លោកបាន ទៅរស់នៅឯប្រទេសអង់គ្លេស ហើយក៏បានទទួលការទុកចិត្តពី សំណាក់អ្នកនយោបាយ នៃប្រទេសអង់គ្លេស។ លោក **ម៉ុងតេស្កៀរ** បានណត់និយមន័យនៃពាក្យ ច្បាប់ថា ន័យទូលាយ ច្បាប់ គឺជាទំនាក់ទំនងច្បាប់ទាំងឡាយដែលចេញមកពីអ្វីដែលមានឡើង ដែល កើតឡើង។ តាមទស្សនៈរបស់លោក ច្បាប់ គឺជាវិធានសម្រាប់សភាវៈទាំងអស់តាំងពីដំបូងតូច។ លោកក៏បានធ្វើការបែងចែកប្រភេទច្បាប់ជាទំរង់បី៖

១. ច្បាប់សាសនាដែលប្រកាសឱ្យប្រើដោយអាទិទេព សម្រាប់ដាស់តឿន មនុស្សលោកឱ្យស្គាល់ ករណីយកិច្ចរបស់ខ្លួនចំពោះព្រះ។
២. ច្បាប់សីលធម៌ដែលប្រកាសឱ្យប្រើដោយទស្សនវិទូនានា ដើម្បីត្រឡប់រំលឹកដល់មនុស្សជាតិឱ្យស្គាល់ ច្បាប់ពីករណីយកិច្ចរបស់ខ្លួនចំពោះខ្លួនឯង ។
៣. ច្បាប់នយោបាយ និងច្បាប់បរិយាកាស ដែលប្រកាសឱ្យប្រើដោយអ្នក ច្បាប់ ដើម្បីត្រឡប់រំលឹកដល់ មនុស្សទាំងពួង ឱ្យស្គាល់ករណីយកិច្ចរបស់ ខ្លួនសម្រាប់អ្នកដទៃ និង សម្រាប់សង្គម។

នៅក្នុងវិស័យ ច្បាប់ **ម៉ុងតេស្កៀរ** បានធ្វើការបែងចែកពីគ្នារវាង ឬវត្ថុ នៃច្បាប់បរិយាកាស និង ច្បាប់ នយោបាយ ។ តាមទស្សនៈរបស់លោក ច្បាប់បរិយាកាស គឺជាច្បាប់ ដែលទាក់ទងទៅនឹង ការកើតរដ្ឋ រីឯ ច្បាប់នយោបាយ ពី៨ច្បាប់ដែលទាក់ទងទៅនឹងការ រក្សារដ្ឋ ។ លោកបានគូសបញ្ជាក់ទៀតថា រដ្ឋ នីមួយៗប្រវត្តិរបស់វា ការវិភាគស្តីអំពីរដ្ឋ ពី ថាការវិភាគលើច្បាប់បរិយាកាស និងច្បាប់នយោបាយដែល ស្ថិតនៅជាមួយគ្នាហើយក៏ជាការវិភាគទៅលើស្ថាប័ននៅក្នុងរដ្ឋ។

អំពីទ្រឹស្តីគ្រប់គ្រងរដ្ឋលោកបានធ្វើការបែងចែករបបគ្រប់គ្រងរដ្ឋជាបីប្រភេទដូចតទៅ៖

ក. រដ្ឋតាមបែបសាធារណៈរដ្ឋ

ខ. រដ្ឋតាមបែបរាជាធិបតេយ្យ

គ. រដ្ឋតាមបែបផ្តាច់ការ

បើតាមទស្សនៈរបស់លោក **ម៉ុងតេស្កៀរ** របបគ្រប់គ្រងរដ្ឋទាំងបីនេះមានប្រភពដើម និងមូលភាព របស់វាផ្ទាល់។ រដ្ឋតាមបែបសាធារណរដ្ឋ គឺ ជាជនរបស់ ប្រជាជនទាំងមូល ឬមួយផ្នែក។ លោក **ម៉ុងតេស្កៀរ** បានធ្វើការបែងចែករបបគ្រប់គ្រងរដ្ឋ តាមបែបសាធារណរដ្ឋ ជាពីរផ្នែកទៀត គឺ ប្រជាធិបតេយ្យ និងអភិជនាធិបតេយ្យ មានន័យថា ប្រសិនបើសាធារណៈរដ្ឋ ជាជនរបស់ប្រជាជនទាំងមូល នោះគឺជា ប្រជាធិបតេយ្យ ប៉ុន្តែប្រសិនបើសាធារណៈរដ្ឋរបស់ប្រជាជនមួយភាគប៉ុណ្ណោះ នោះហើយ គឺ ជា អភិជនាធិបតេយ្យ។ ឯរបបគ្រប់គ្រងរដ្ឋតាមបែបរាជាធិបតេយ្យ គឺអំណាច ត្រូវបិតនៅលើ ព្រះមហា

ក្សត្រ ឬព្រះមហាក្សត្រីយានី។ ចំពោះរបបគ្រប់គ្រងរដ្ឋតាមបែបផ្តាច់ការ គឺជារដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងអំណាចដោយមនុស្សម្នាក់ ដែលប្រើអំណាចផ្តាច់មុខហើយដែលគ្មានវិធានជាច្បាប់អ្វីទាំងអស់។ បើតាមទស្សនៈរបស់លោក ការរំលាយនៃរដ្ឋនីមួយៗគឺចាប់ផ្តើមពី ការដួលរលំនៃគោលការណ៍របស់វា។ លោកមានជំនឿទៅលើសេរីភាពរបស់មនុស្ស និងការប្រឆាំង ទៅនឹងអំពើផ្តាច់ការ ហើយសេរីភាពខាងនយោបាយគឺផ្សារភ្ជាប់ទៅ នឹងការបែងចែកនូវអំណាចនីតិបញ្ញត្តិ នីតិប្រតិបត្តិ និងអំណាច តុលាការ។ លោកក៏បានធ្វើការសន្និដ្ឋានផងដែរថា សេរីភាព និងការគោរព ច្បាប់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ គឺត្រូវបិតនៅជាមួយគ្នាស្មោះដៃ ដ៏សំខាន់របស់លោក **ម៉ុងតេសក្ស៊ី** មានចំណងជើងថា ចិត្តគឺខិតនៃច្បាប់ ចេញផ្សាយនៅក្នុងឆ្នាំ១៧៤៨ ហើយដែលមានឥទ្ធិពលទៅដល់ការរៀបចំ តាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៅក្នុងបញ្ហាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងនោះមានទាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ។

សង្គមអន្តរជាតិតាមបែបវ៉េស្តាលី

ក្រោយពេលបញ្ចប់សង្គ្រាម ៣០ ឆ្នាំ ប្រព័ន្ធរដ្ឋនៅអឺរ៉ុប មួយ បានកកើតឡើងតាមរយៈកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុង វ៉េស្តាលី នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ ១៦៤៨។ សង្គមអន្តរជាតិតាមបែបវ៉េស្តាលី គឺឈរនៅលើគោលការណ៍បី។ គោលការណ៍ទីមួយហើយ មានន័យថា ព្រះមហាក្សត្រ គឺ ជាអធិរាជនៅក្នុងអាណាចក្ររបស់ទ្រង់។ បទដ្ឋាននេះ កំណត់ច្បាស់ថា ការគ្រប់គ្រងរាជរបស់ព្រះមហាក្សត្រ មិនមែនមានអំណាចនយោបាយខ្ពង់ខ្ពស់ណាឡើយ និងសមភាពដូចក្សត្រដទៃទៀត។ គ្រប់អង្គក្សត្រទាំងអស់ គឺឯករាជ្យភាពគោលការណ៍ទីពីរ ហៅថា មានន័យថា អ្នកដឹកនាំគឺ ជាអ្នកកំណត់សាសនានៅក្នុងអាណាចក្ររបស់ខ្លួនផ្ទាល់។ បទដ្ឋាននេះអ្នក ក្រៅគ្មានសិទ្ធិធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងអធិបតេយ្យភាពយុត្តាធិការសាសនារបស់អាណាចក្រ ឬ រដ្ឋនីមួយៗឡើយ។ គោលការណ៍ទីបី គឺជាគោលការណ៍ តុល្យភាពនៃ កម្លាំងដែលមានទិសដៅទប់ស្កាត់ការវាតទីណាមួយមិនឱ្យ អង្គភាពដទៃ ឬរដ្ឋដទៃទៀតបាន។ រីករាលដាលនិងគ្របដណ្តប់ទៅលើទំនាក់ទំនង ទៅវិញទៅមករវាងរដ្ឋដែលជាមហាអំណាច បានបង្កើតចេញជាប្រព័ន្ធ មហាអំណាចមួយលើកដំបូងនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីសតវត្សទី១៦ហើយបានវិវឌ្ឍន៍ជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់ឆ្នាំ១៦៤៨។ ការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅទ្វីបអឺរ៉ុបពិសេសតាមរយៈការស្វែងរកសន្តិភាពនៅទីក្រុងវ៉េស្តាលី (the Peace of Westphalia) បង្កើតឱ្យមានជារូបរាង ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិទំនើបបច្ចុប្បន្ន និងភាពកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតនៅក្នុងប្រព័ន្ធទំនាក់។ រូបរាង និងភាពកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀត នៅក្នុងប្រព័ន្ធ ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនោះគឺមានគោលការណ៍ពីរ សំខាន់៖

- ទី១- គោលការណ៍គោរពចំពោះឯករាជ្យនយោបាយរបស់រដ្ឋទាំងឡាយ
- ទី២- គោលការណ៍បូរណភាពដែនដីរបស់គ្រប់បញ្ជារដ្ឋទាំងអស់ ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីសម័យកាលសន្តិភាពនៅវ៉េស្តាលីមកបញ្ជារដ្ឋមហាអំណាចបាន ខិតខំពង្រឹងនូវគោលការណ៍តុល្យភាពនៃកម្លាំង ហើយតាមរយៈគោលការណ៍នេះ បញ្ជារដ្ឋទាំងនេះតែងខិតខំពង្រឹងសមត្ថកិច្ចការពាររដ្ឋខ្លួន រហូតឈានដល់ ការ

ផ្លាស់ប្តូរសម្ព័ន្ធភាពនិងពេលខ្លះតែងតែប្រទះនឹងការធ្វើសឹកសង្គ្រាម។ នៅក្នុងសម័យកាលនេះដែរ ការដឹកនាំរដ្ឋច្រើនពីងផ្អែកទៅលើព្រះមហាក្សត្រ។ ព្រះមហាក្សត្រជាតួអង្គគ្រប់គ្រង និងកំណត់ទៅលើ ប្រព័ន្ធរដ្ឋ។ ប៉ុន្តែនៅពេល ខ្លះក៏គេសង្កេតឃើញថា សម្ព័ន្ធភាព ក៏បានធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធអន្តរជាតិក៏មានការ ផ្លាស់ប្តូរផងដែរ។

ការកំណត់និយមន័យរបស់រដ្ឋ បានត្រូវកំណត់ ជាលើកដំបូងនៅក្នុងអនុសញ្ញាស្តីពី សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ច របស់បញ្ហារដ្ឋ (រដ្ឋក្នុងតំបន់អាមេរិក) ដែល ចុះហត្ថលេខានៅទីក្រុង ម៉ង់តេរីតដេអូរ ប្រទេសអូរ៉ាហ្គាយ ដែលចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី ២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៣៣ ។

និយមន័យ ៖ រដ្ឋ

តាមច្បាប់អន្តរជាតិទំនើបបច្ចុប្បន្ន នៅក្នុងន័យនៃវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ រដ្ឋជាទូទៅ គឺជាក្រុម មនុស្សដែលរស់នៅក្នុងទឹកដីណាមួយ និងរស់នៅក្រោមអំណាចច្បាប់ និងអំណាចនយោបាយរួមមួយ នៅក្នុងន័យនេះពាក្យថារដ្ឋគឺរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលផងដែរ ។

រដ្ឋ គឺជាទឹកដីជាកំណត់

ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍

រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់គ្រប់គ្រង

មានសមត្ថកិច្ចសម្រាប់ធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋអធិបតេយ្យផ្សេងទៀត

ការកើតរដ្ឋ និងនិយមន័យរបស់រដ្ឋតាមច្បាប់អន្តរជាតិទំនើប

ប្រវត្តិនៃការកើតរដ្ឋទំនើប

ការកើតរដ្ឋទំនើប នៅក្នុងឆ្នាំ១៦៤៨ ពីឆ្នាំ១៦១៨ ដល់ឆ្នាំ១៦៤៨ នៅទ្វីបអឺរ៉ុបបានជួប ប្រទះនឹង សង្គ្រាមដែលមានឈ្មោះថា សង្គ្រាម៣០ឆ្នាំ ដែលជាសង្គ្រាមបង្កឡើងដោយ ព្រះចៅអធិ រាជ្យបារាំង គឺព្រះអង្គណាប៉ូលីអុងក្នុងគោលបំណង ដើម្បីវាយយកទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងអស់ដើម្បីដាក់នៅ ក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ចក្រភព របស់ប្រទេសបារាំង ក្នុងឆ្នាំ១៦៤៨ ក្នុងសតវត្សទី ១៩ ប្រទេសមហា អំណាចធំៗនៅទ្វីបអឺរ៉ុបបានបើកកិច្ច ព្រមព្រៀងមួយនៅលើទឹកដី ព្រូស៊ា នៅក្នុងនោះបានកំណត់ពី ការកើតរដ្ឋដែលនៅក្នុងនោះ ។ គេបានឱ្យឈ្មោះថា សន្និសញ្ញាវ៉ែប៉ាយ៉េ ។ នៅក្នុងសន្និសញ្ញានោះគេ បានកំណត់អំពីការកើតរដ្ឋ ។

ប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើប មានកត្តា ៣

ក. ប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើប ត្រូវបានធម្មានុរូប មានន័យថា ប្រជាជាតិនីមួយៗមានសិទ្ធិបង្កើតរដ្ឋ ហើយរដ្ឋនោះ ត្រូវ បានទទួលស្គាល់ពីសំណាក់ប្រជាជនភាគច្រើន ។